construction serra fait touts soits solonque le paroll, & il dit, si le tenant in tayle ad issue deux fits, le puisne levy fine ove proclamation & morust, est deins parolls del' statute, ceo fuit in tayle a luy ou ses auncestors, &c. uncore hors del' extention, ceo est destre intend, que le party claimera per luy que levy fine come heire, & issint in *Godfrey & Wades case*, feme tenant in tayle ad issue fits & file, le fits levy fine in vie son mere, & morust, ceo ne lia le feme, uncore deins parolls de 32 H. 8. & 4 H. 7. le baron privy, mes le file ne fuit privy a luy in estate, & coment que 32 H. 8. dit, que barre le person so levying & lour heires (nest dit claiming as heirs) claiming by force of the said entayle, uncore quia statute de 4 H. 7. dit privies, ceo est intend que claimer come heire, & ceo fuit le reason del' judgement in *Godfreys case*, mes Hutton semble nient satisfie, & uncore judgement fuit adonque done.

SHEFFEILD & RATCLIFFE.

Doddridge Justice, le judgement doit estre reverse, les questions sont, si le droit del' auncient entayle soit forfeit per ascun statute de 26 H. 8. ou private, 31 H. 8. 2. Si icy soit un remitter in cest case, ou nemy ; pur le primer, le droit del' eigne entayle fait in Sir Frauncis al temps del' treason committ, & forfeit al Roy : in que. 1. Quant le tenant in tayle fait feoffment in fee, in que le droit del' entayle, jeo voile consider quot droits icy sont ; poet estre consider, ou vel sever del' possession, ou joined ove le possession, & est sever ad apposite relation al tort, viz. quant tort feasor happa le possession, ceo que remaine est appell droit, Com' 484. le quel, come Littleton dit, ne poet morier, ne come le proverb est, rott ; conjoined ove le possession est, lou home ad droit, & possession envers touts pretenders, Bracton observe, & Com' *Nicholls case* cyte ceux droits, jus recuperandi, jus habendi, jus retinendi, jus percipiendi, & jus possidendi, quant le droit est sever del' possession, si il que ad droit poet faire reversion del' possession per entry ceo est appell jus intrandi, si il poet per action ceo est appell jus recuperandi, si son droit est conjoined ove le possession est appell habendi, retinendi, &c. le question in cest case rest queux droits d'entry serront forfeit per cest statute, & queux nemy ? 1. Est cleere que jus intrandi, quant le possession est sever del' droit per tort est forfeit al Roy, ceo nest reason que neglect del' entry departer del' forfeiture, 3 Coo. accordant, issint e contra, si soit inde droit de action, donques ceo nest forfeit 3 Coo. *Le Marquess de Winchesters case*, & *Dowties case*, & 7 Coo. *Nevills case*, mes icy le question est, quia est in droit, mes nemy recuperandi, mes est conjoine ove possession ; ceux que argue encounter le forfeiture sont mise al un fiction pur maintainer de lour conclusion, que Sir Frauncis ne avoit ascun droit del' eigne in tayle, mes **[502]** ceo fuit preserve (come ils diont) in gremio legis, & issint est voier que doit estre, & est un fiction in le ley, car touts lies humane ne sont civil ou ecclesiastical ley, & ceo in cases de necessity est un ground del' ley, que franktenement ne serra in abeyance, mes in case de parson serra in le temps le vacation, & ceo est appell in le civil ley jus caducum, & in le cannon ley viduitas ecclesiæ, & la est define fictio juris est legis adversus veritatem ex rei possibili justa & nostre ley sont de 5 sorts, abayance, relation, representation, remitter, & presumption, sive intendment per representation, le Parliament est tout le realm ; jury devant justice de oyer & terminer le county, & lour indictments sont les indictments per touts freeholders deins le county, executors del' testator, baron & feme sont un person per representation, & le variety de fictions concurrant in cest case fait le case perplexed, & ambiguous ; ceo icy sont abayance, remitter, & relation destre consider, le maine question est, si icy al temps del' attainder le droit del' ould intayle la soit in Sir Frauncis, ou jus in abayance ; chescun fiction doit estre ex ore repossibili, ceo ne serra d'impossible, car le ley imitate nature. 2. Doit estre pur preservation d'un ground del' ley, & pur ceo bien dit, quod est ex necessitate ceo nunquam introducitur nisi quando necessarium. 3. Ne doit estre prejudice al ascun home, car act in ley ne serra tort, & icy ceo prover, que ceo droit nest in abayance, 1. Le demaundant in formedon est quod jus discendit, si discent, ergo fuit in le auncestor, si in luy nemy in abayance ; cest discent est tanquam motus a termino a quo ad terminum ad quem, cest argument est use in *Walsinghams case*, que est semble nostre very case, mes la est un point de reverter, hic est un point de forfeiture. Obj. Ne

Digitized by Google